



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm)
2. Nomor Identitas : 3515160804770004
3. Tempat lahir : Surabaya
4. Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 08 April 1977
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jl. Demangsari RT 002 RW 001 Desa
Kebonananom Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sesuai KTP) / Petani
10. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lusy Rustanti, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi (Posbakum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat Kantor di Jl. Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 21 Agustus 2025 dan kemudian Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 Agustus 2025 dan digantikan dengan Kuasa yang baru yaitu Arya Bimantara, S.H. dan Aryo Sutopriyono, S.H., Para Advokat yang kesemuanya berkantor pada MHY LAW FIRM, beralamat di City of Tomorrow Mall Unit UB – 05 No. 23 Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 25 September 2025, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pernafasan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*) beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM)** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** subsidair penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah kotak Vapor;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) pack bungkus plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;

**Dipergunakan untuk perkara atas nama ARDY SURYO CAHYONO
Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) (Perkara Nomor: 524 /
Pid.Sus / 2025 / PN Sda)**

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM) dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan agar kepada Terdakwa dilakukan tindakan hokum berupa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari penahanan rumah tahanan negara;
5. Memulihkan hak Terdakwa SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; dan
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) tertanggal 09 Oktober 2025 atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) tertanggal 16 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR** bersama dengan saksi **ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Demangsari RT 002 RW 001 Desa Kebonananom Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, terdakwa SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) didatangi oleh saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) di rumah terdakwa yang berada di Jl. Demangsari RT 002 RW 001 Desa Kebonananom Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Dimana maksud kedatangan saksi ARDY SURYO CAHYONO ke kediaman Terdakwa SUMARTO tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu, kemudian atas permintaan saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, Terdakwa SUMARTO menyetujuinya dan Terdakwa SUMARTO memberikan nomor telepon milik dari Sdr. AGUS (DPO) yang dituliskan oleh Terdakwa SUMARTO di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271347.
- Selanjutnya setelah saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan nomor handphone tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid. Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARDY SURYO CAHYONO menghubungi nomor 085808271347 yang mana nomor tersebut merupakan nomor Sdr. AGUS (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya saksi ARDY SURYO CAHYONO di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa SUMARTO. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa SUMARTO untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa SUMARTO, nomor rekening tersebut di berikan kepada saksi ARDY SURYO CAHYONO dan saksi ARDY SURYO CAHYONO mentransfer uang pembelian sabu ke Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor rekening yang didapat dari Terdakwa SUMARTO tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUMARTO dihubungi oleh saksi ARDY SURYO CAHYONO dan saksi ARDY SURYO CAHYONO memberitahukan kepada Terdakwa SUMARTO jika narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. AGUS (DPO) sudah berhasil diambil dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu dan Terdakwa SUMARTO mengatakan kepada saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi ARKA ADEN CAHYA dan Saksi EDI PURNOMO (yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi jika Saksi ARDY SURYO CAHYONO terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim melakukan penyelidikan serta pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO yang berada di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

- Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi ARKA ADEN CAHYA dan Saksi EDI PURNOMO melakukan interogasi singkat kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, dan dari hasil interogasi singkat tersebut, didapatkan informasi jika Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nomor 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa SUMARTO, setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa SUMARTO. Kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMARTO di kediaman Terdakwa SUMARTO di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa SUMARTO dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO dan Terdakwa SUMARTO beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus.2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dan saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm), tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR** bersama dengan saksi **ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Demangsari RT 002 RW 001 Desa Kebonananom Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi ARKA ADEN CAHYA dan Saksi EDI PURNOMO (yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi jika Saksi ARDY SURYO CAHYONO terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim melakukan penyelidikan serta penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO yang berada di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus.2025/PN Sda



Terdakwa tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

- Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi ARKA ADEN CAHYA dan Saksi EDI PURNOMO melakukan interrogasi singkat kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, dan dari hasil interrogasi singkat tersebut, didapatkan informasi jika Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nomor 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa SUMARTO, setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa SUMARTO. Kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN dan Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUMARTO di kediaman Terdakwa SUMARTO di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa SUMARTO dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO dan Terdakwa SUMARTO beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dan saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm), tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE AGUNG WINDHIARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 di Rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan serta pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediamannya tepatnya di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



(satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan interogasi singkat kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menerangkan mendapatkannya dari seseorang dengan nomor telepon 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa dan lembaran kertas berisi Nomor 085808271347;
 - Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon saudara AGUS (DPO);
 - Bahwa Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. EDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Su.2025/PN Sda



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 di Rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan serta penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediamannya tepatnya di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;
- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan interrogasi singkat kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menerangkan mendapatkannya dari seseorang dengan nomor telepon 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa dan lembaran kertas berisi Nomor 085808271347;
 - Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon saudara AGUS (DPO);
 - Bahwa Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ARKA ADEN CAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 di Rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan serta penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediamannya tepatnya di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan interogasi singkat kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menerangkan mendapatkannya dari seseorang dengan nomor telepon 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa dan lembaran kertas berisi Nomor 085808271347;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon saudara AGUS (DPO);
- Bahwa Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi mendatangi kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud kedatangan saksi ke kediaman Terdakwa adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan saksi tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, saksi menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya saksi di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan saksi untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, saksi mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta nomor rekening dan untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa nomor rekening tersebut di berikan kepada saksi yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



selanjutnya saksi melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa setelah saksi melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian saya pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya saksi dilokasi tersebut, saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh saksi, sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu yang dipesan sudah diterima dan Terdakwa meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tersebut, saksi telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik saksi dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus.2025/PN Sda



- Bahwa awalnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa dengan maksud meminta pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu, kemudian atas permintaan Saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, Terdakwa menyetujui dan kemudian memberikan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) yang Terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas dengan nomor 085808271347. Selanjutnya setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memerintahkan Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa dan meminta nomor rekening untuk dilakukan transfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, kemudian dilakukan transfer uang oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk pembelian sabu ke nomor rekening yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mendapat kabar dari Saksi ARDY SURYO CAHYONO ketika Saksi ARDY SURYO CAHYONO berhasil mendapatkan sabu yang dipesan dan Terdakwa mengetahui jika sabu yang didapatkan oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO jumlahnya sangat banyak, sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO terkait mengapa Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu sangat banyak jumlahnya, dan oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO dijawab jika tidak mengetahuinya dan Terdakwa kemudian meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 11.00 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO didatangi oleh Sdr. AGUS (DPO) di kediaman Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu kepada v, namun Terdakwa tolak karena Terdakwa pada saat itu tidak memiliki HP untuk berkomunikasi, sehingga Sdr. AGUS (DPO) memberikan nomor HP 085808271347 tersebut kepada saksi dsaksi dengan maksud apabila

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang memesan sabu, bis hubungi nomor tersebut, kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang diberikan oleh Sdr. AGUS (DPO) tersebut di sebuah kertas dan Sdr. AGUS (DPO) memberikan nomor rekening kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDY SURYO CAHYONO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) buah sekrop plastik;
3. 1 (satu) buah kotak Vapor;
4. 1 (satu) buah timbangan;
5. 2 (dua) pack bungkus plastik;
6. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
8. 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271;

Menimbang, bahwa selain terlampir dalam berkas perkara, di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 di Rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO di kediamannya tepatnya di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Saksi ARDY SURYO CAHYONO;
- Saat dilakukan interogasi kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, terkait darimana Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan sabu tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menerangkan mendapatkannya dari seseorang dengan nomor telepon 085808271347 yang Saksi ARDY SURYO CAHYONO dapatkan dari Terdakwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Terdakwa yang atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediamannya;
- Barang bukti yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Terdakwa dan lembaran kertas berisi Nomor 085808271347;
- Terdakwa telah membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon saudara AGUS (DPO);
- Bahwa Saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 01 Agustus 2025 Nomor : PDM – 152 / Sidoa / Enz.2 / 08 / 2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) ternyata sesuai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Sdr. SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa SUMARTO Alias MOCI BIN ASIR (Alm) termasuk sebagai subyek hukum adalah orang-perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal ketika saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah yang beralamatkan di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi ARDI SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman saksi ARDI SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila saksi ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sds/2025/PN Sda



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, demikian juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan sehubungan Narkotika Golongan I tersebut harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Saksi ARDY SURYO CAHYONO dengan cara awalnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa dengan maksud meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan Saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, Terdakwa menyetujui dan kemudian memberikan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) yang Terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas dengan nomor 085808271347. Selanjutnya setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memerintahkan Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa dan meminta nomor rekening untuk dilakukan transfer uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui mendapat kabar dari Saksi ARDY SURYO CAHYONO ketika Saksi ARDY SURYO CAHYONO berhasil mendapatkan sabu yang dipesan dan Terdakwa mengetahui jika sabu yang didapatkan oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO jumlahnya sangat banyak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dengan cara memberikan Nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan Saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Saksi Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta nomor rekening guna mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan oleh Terdakwa nomor rekening tersebut di berikan kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO yang kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi ARDY SURYO CAHYONO mengakui setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO melakukan transfer untuk pembelian narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Saksi ARDY SURYO CAHYONO pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Saksi ARDY SURYO CAHYONO dilokasi tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Saksi ARDY SURYO CAHYONO, dimana setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi ARDY SURYO CAHYONO mengakui memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu yang dipesan sudah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa, didapatkan hasil sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 21 April 2025 dengan berat $\pm$ 10,24 gram ditimbang beserta plastik pembungkusnya, dengan demikian telah terbukti keseluruhan barang bukti yang disita dari hasil penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO melebihi dari jumlah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan pelaku tindak pidana dalam perkara a quo harus dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan cara Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu, dimana atas permintaan Saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan oleh Terdakwa nomor rekening tersebut di berikan kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO yang kemudian Saksi ARDY SURYO CAHYONO melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ARDY SURYO CAHYONO dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Saksi ARDY SURYO CAHYONO pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Saksi ARDY SURYO CAHYONO di lokasi tersebut, Saksi ARDY SURYO CAHYONO langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Saksi ARDY SURYO CAHYONO sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Saksi ARDY SURYO CAHYONO, dimana setelah berhasil mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Saksi ARDY SURYO CAHYONO mengakui memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu yang dipesan sudah diterima dan Terdakwa meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ARDY SURYO CAHYONO oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi ARDY SURYO CAHYONO, dimana Terdakwa telah membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS (DPO) dengan memberikan nomor telepon dan nomor rekening dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, sehingga dalam perkara a quo ada dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum dari Terdakwa yang memuat alasan pada pokoknya barang bukti Narkotika tidak ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan ditemukan pada Saksi ARDY SURYO CAHYONO saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa membantu Saksi ARDY SURYO CAHYONO untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS (DPO) dengan memberikan nomor telepon dan nomor rekening dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Saksi ARDY SURYO CAHYONO, maka terhadap pembelaan (Pledoi) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa kemudian dalam pembelaan (pledoi), Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan alasan tentang Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan antara Saksi ARDY SURYO CAHYONO dengan Sdr. Agus (DPO) terkait pemesanan Narkoptika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi ARDY SURYO CAHYONO yang menerangkan pada pokoknya setelah Saksi ARDY SURYO CAHYONO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus (DPO), kemudian saksi ARDY SURYO CAHYONO memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah diterima dan kemudian Terdakwa meminta sebagian narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, saksi ARDY SURYO CAHYONO telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut, sama sekali tidak pernah dibantah oleh Terdakwa, lagipula sebagaimana pertimbangan di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara atau membantu saksi ARDY SURYO CAHYONO dalam mendapatkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan diajukannya bukti berupa Kartu Rawat Jalan Rehabilitasi Pecandu Narkoba atas nama SUMARTO di Yayasan Pondok Pesantren Al Kholiqi, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya selama menjalani Rehabilitasi yang bersangkutan telah melakukan tindakan yakni membantu saksi ARDY SURYO CAHYONO dalam hal transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. AGUS (DPO), sehingga dengan sendirinya bukti yang diajukan tersebut tidak menggugurkan perbuatan Terdakwa dalam hal sebagai perantara atau membantu dalam transaksi Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh saksi ARDY SURYO CAHYONO tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah kotak Vapor;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) pack bungkus plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara atas nama ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) (Perkara Nomor: 524 / Pid.Sus / 2025 / PN Sda), maka statusnya dipergunakan untuk perkara atas nama ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) (Perkara Nomor: 524 / Pid.Sus / 2025 / PN Sda)

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271.

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi ARDY SURYO CAHYONO dalam hal tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat memperluas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARTO ALIAS MOCI BIN ASIR (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - 1 (satu) buah kotak Vapor;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) pack bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan untuk perkara atas nama ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) (Perkara Nomor: 524 / Pid.Sus / 2025 / PN Sda);

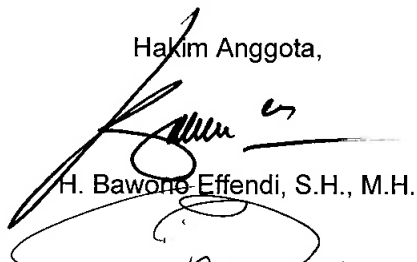
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271;

Dirampas untuk dimusnahkan;

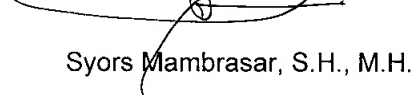
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman R. F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

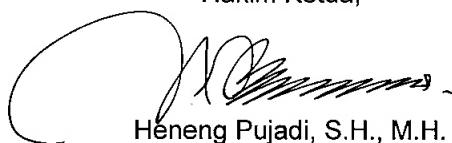


H. Bawono Effendi, S.H., M.H.



Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.